والمحترف بما يتعلق بحرفته والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن وصون الاطعمة عن الهرة ونحوها ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر ووقته قبل البلوغ وقيل بعده فعلى الاول الاصح انه لا يصح عقده بل يمتحن فى المماكسة فاذا أراد العقد عقد الولى فلو بلغ غير رشيد دام الحجر وان بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ وأعطى ماله وقيل يشترط فك القاضى فلو بذر بعد ذلك حجر عليه وقيل يعود الحجر بلا اعادة ولو فسق لم يحجر عليه فى الاصح ومن حجر عليه لسفه طرأ فوليه القاضى وقيل وليه فى الصغر ولو طرأ جنون فوليه وليه فى الصغر وقيل القاضى ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء ولا اعتاق وهبة ونكاح بغير اذن وليه فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ فى يده أو أتلفه فلا ضمان فى الحال ولو بعد فك الحجر سواء علم حاله من عامله أو جهل ويصح باذن الولى نكاحه لا التصرف المالى فى الاصح ولا يصح اقراره بدين قبل الحجر أو بعده وكذا باتلاف المال فى الاظهر ويصح بالحد والقصاص وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان وحكمه فى العبادة كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه واذا أحرم بحج فرض أعطى الولى كفايته لثقة ينفق عليه فى طريقه وان أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة فللولى منعه والمذهب انه كمحصر فيتحلل (قلت) ويتحلل بالصوم ان قلنا لدم الاحصار بدل لانه ممنوع من المال ولو كان له فى طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم

(فصل) ولى الصبى أبوه ثم جده ثم وصيهما ثم القاضى ولا تلى الام فى الاصح ويتصرف الولى بالمصلحة ويبنى دوره بالطين والآجر لا اللبن والجص ولا يبيع عقاره الا لحاجة أو غبطة ظاهرة وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة واذا باع نسيئة أشهد وارتهن به ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ويزكى ماله وينفق عليه بالمعروف فاذا ادعى بعد بلوغه على الاب والجد بيعا بلا مصلحة صدقا باليمين وان ادعاه على الوصى والامين صدق هو بيمينه

(باب الصلح) هو قسمان أحدهما يجرى بين المتداعيين وهو نوعان أحدهما صلح على اقرار فان جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه واشتراط التقابض ان اتفقا فى علة الربا أو على منفعة فاجارة تثبت أحكامها أو على بعض العين المدعاة فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها ولا يصح بلفظ البيع والاصح صحته بلفظ الصلح ولو قال من غير سبق خصومة صالحنى عن دارك بكذا فالاصح بطلانه ولو صالح من دين على عين صح فان توافقا فى علة الربا اشترط قبض العوض فى المجلس والا فان كان العوض عينا لم يشترط قبضه فى المجلس فى الاصح أو دينا اشترط تعيينه فى المجلس وفى قبضه الوجهان وان صالح من دين على بعضه فهو ابراء عن باقيه ويصح بلفظ الابراء والحط ونحوهما وبلفظ الصلح فى الاصح ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا فان عجل المؤجل صح الاداء ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة ولو عكس لغا النوع الثانى الصلح على الانكار فيبطل ان جرى على نفس المدعى وكذا ان جرى على بعضه فى الاصح وقوله صالحنى على الدار التى تدعيها ليس اقرارا فى الاصح القسم الثانى يجرى بين المدعى والاجنبى فان قال وكلنى المدعى عليه فى الصلح وهو مقر لك صح ولو صالح لنفسه والحالة هذه صح وكأنه اشتراه وان كان منكرا وقال الاجنبى هو مبطل فى انكاره فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها وان لم يقل هو مبطل لغا الصلح

(فصل) الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة ولا يشرع فيه جناح ولا ساباط

بل بعده ان لم تف الارض بالدين وزادت به ثم ان أمكن بلا استرداد انتفاع بيده لم يسترد والا فيسترد ويشهد ان اتهمه وله باذن مرتهن ما منعناه لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل أو رهن ثمنه وله رجوع قبل تصرف راهن فان تصرف بعده لغا *(فصل)* اذا لزم فاليد لمرتهن غالبا ولهما شرط وضعه عند ثالث أو اثنين ولا ينفرد أحدهما بحفظه الا باذن وينقل ممن هو بيده باتفاقهما وان تغير حاله وتشاحا وضعه حاكم عند عدل ويبيعه الراهن باذن مرتهن للحاجة ويقدم بثمنه فان أبى الاذن قال له الحاكم ائذن أو أبرئ أو الراهن بيعه ألزمه الحاكم به أو بوفاء فان أصر باعه الحاكم ولمرتهن بيعه باذن راهن وحضرته وللثالث بيعه ان شرطاه وان لم يراجع الراهن بثمن مثله حالا من نقد بلده فان زاد راغب قبل لزومه فليبعه والا انفسخ والثمن عنده من ضمان الراهن فان تلف فى يده ثم استحق المرهون رجع المشترى عليه أو على الراهن والقرار عليه وعليه مؤنة مرهون ولا يمنع من مصلحته كفصد وحجم وهو أمانة بيد المرتهن وأصل فاسد كل عقد من رشيد كصحيحه فى ضمان وشرط كونه مبيعا له عند محل مفسد وهو قبله أمانة وحلف فى دعوى تلف لا رد ولو وطئ لزمه مهر ان عذرت ثم ان كان بلا شبهة حد ولا يقبل دعواه جهلا والولد رقيق غير نسيب والا فلا وعليه قيمة الولد لمالكها ولو أتلف مرهون فبدله رهن والخصم فيه المالك فلو وجب قصاص واقتص فات الرهن أو مال لم يصح عفوه عنه ولا ابراء المرتهن الجانى وسرى رهن الى زيادة متصلة ودخل فى رهن حامل حملها ولو جنى مرهون على أجنبى قدم به فان اقتص أو بيع له فات الرهن كما لو تلف أو جنى على سيده فاقتص لا ان وجب مال وان قتل مرهون مرهونا لسيده عند آخر فاقتص فات الرهنان وان وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل فيباع ان لم تزد قيمته على الواجب وثمنه رهن فان كانا مرهونين بدين أو بدينين عند شخص فان اقتص سيد فاتت الوثيقة والا نقصت فى الاولى وتنقل فى الثانية لغرض وينفك